T3 📘 Resumen

Derechos de los trabajadores

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 3-13

⚖️ Derechos y deberes de base

pág. 3–4

- Derecho a la **integridad física** y a una adecuada política de seguridad y salud `ET art. 4.2.d y 19.1`.
- Derecho a una **protección eficaz** `LPRL art. 14`: es el **principal derecho** del trabajador en prevención.
- Deber de **observar las medidas** de seguridad y salud `ET art. 5.b y 19.2`.
- El empresario debe **garantizar** la seguridad y salud en todos los aspectos del trabajo `LPRL art. 14`.

Cada derecho tiene un deber del empresario `LPRL arts. 14 a 30`

Derecho del trabajador	Deber del empresario	Artículo
Información	Informar	14, 18.1 y 21
Formación	Formar	14 y 19
Consulta	Consultar	18.2, 33 y 34
Participación	Respetar la participación y representación	18.2 y 34
Vigilancia de la salud	Vigilar la salud	22
Equipos de protección	Proporcionarlos adecuados	17
Colaborar con la ITSS	Colaborar con la Inspección	40
Acceso a la documentación	Documentar las medidas	23
Especialmente sensibles	Protegerlos	25
Maternidad	Protegerla	26
Menores	Protegerlos	27
Temporales y ETT	Informar, formar y vigilar	28
Paralización	Paralizar y actuar en emergencias	21 y 32 bis

🔑 Clave

El empresario **no queda eximido** aunque intervengan otros, y el coste de las medidas de seguridad y salud **nunca puede recaer sobre los trabajadores** `LPRL art. 14.5`.

🗣️ La consulta: a quién

pág. 4–5

El derecho de consulta va unido al deber de informar `LPRL art. 18.2`. Los trabajadores también pueden hacer **propuestas** al empresario y a los órganos de representación. Cada reglamento lo concreta (amianto, riesgo eléctrico, químicos, ruido, EPI, pantallas…).

- Se consulta a los **representantes legales**; si no los hay, **directamente a los trabajadores** `LPRL art. 33.2 y 18.2`.
- La doctrina prefiere a la **representación especializada**: los **delegados de prevención**, porque suelen formar parte de la unitaria y deben ser consultados con carácter previo.

- Sin representación especializada → representación **unitaria y sindical**. Sin ninguna → **a los trabajadores** (la obligación sigue).

> ⏱ **Plazo**
> Los delegados de prevención informan en **15 días**, o en el tiempo imprescindible si el riesgo es inminente. Pasado el plazo, el empresario puede aplicar su decisión `LPRL art. 36.3`. El comité de empresa también tiene 15 días `ET art. 64.6`.

📋 Qué hay que consultar `págs. 5–9`

Con la debida antelación, **cualquier acción con efectos sustanciales** sobre la seguridad y salud, y en concreto `LPRL art. 33.1`:

1. **Planificación** del trabajo y **nuevas tecnologías** (equipos, condiciones, factores ambientales).
2. **Organización** de las actividades de prevención (incluido recurrir a un servicio de prevención externo).
3. **Designación** de los trabajadores encargados.
4. **Información y documentación**.
5. **Formación** en prevención: duración, contenido, momento, quién la imparte.
6. Medidas de **emergencia**: se consulta la designación del personal que las aplica.

También la **auditoría** `RSP art. 30.5` y la relación de **puestos exentos de riesgo para la maternidad** `LPRL art. 26.2`.

Si la planificación supone una modificación sustancial (ET art. 41): individual, aviso con 15 días de antelación; colectiva, consultas de no más de 15 días.

🩺 Vigilancia de la salud `págs. 6–8`

Es **voluntaria**: solo con el **consentimiento** del trabajador. Solo es obligatoria, con **informe previo** de los representantes, en tres casos `LPRL art. 22.1`:

1. Cuando sea **imprescindible para evaluar** los efectos de las condiciones de trabajo en la salud (el caso más excepcional).
2. Para verificar si su salud es un **peligro para él, otros trabajadores o terceros** (el reconocimiento debe ser necesario, proporcional e idóneo). Ejemplo: **bomberos** de extinción y prevención de incendios.
3. Cuando lo diga una **disposición legal** para riesgos específicos o actividades peligrosas. Con **riesgo de enfermedad profesional** son obligatorios `LGSS art. 243`.

> ⚠ **Ojo en el test**
> El informe de los representantes es **preceptivo pero no vinculante** (TS 10-6-15). Un **convenio colectivo no puede** crear reconocimientos obligatorios nuevos: sería ilegal. Ante la negativa, el empresario puede usar medidas **disciplinarias**, nunca coacción física.

✍ Cómo se hace la consulta `págs. 9–10`

1. Con la **debida antelación**, para que se pueda informar y el empresario valorarlo.
2. A los **representantes en prevención**; en su defecto, a delegados de personal o comité. Si es directa, por cualquier vía: asambleas, reuniones…
3. Por escrito es **aconsejable, no obligatorio**. Delegados de prevención: 15 días como máximo.
4. El registro recoge la **consulta, la fecha y la respuesta**.

> ⚠ **Ojo en el test**
> Consultar es obligatorio, pero **ni los trabajadores tienen que aceptar ni su respuesta vincula al empresario** (si discrepa, debe motivarlo).

🤝 La participación

pág. 10–12

Incluye la consulta sobre el **plan de prevención**, la evaluación, la planificación y el acceso a la documentación `LPRL arts. 34 a 39`. Los **delegados de prevención** son elegidos **por y entre los representantes del personal**; el **comité de seguridad y salud** es el punto de encuentro con el empresario.

👤 1 a 5 trabajadores

Participan **directamente** (no hay representación unitaria).

👥 6 o más

A través de sus **representantes** y de la representación especializada.

Los cuatro tipos de representación

1. **Unitaria**: delegados de personal, comités de empresa y juntas de personal.
2. **Sindical**: delegados sindicales.
3. **Especializada**: delegados de prevención y comité de seguridad y salud.
4. **Órganos creados por convenio**: pueden asumir las competencias de los delegados de prevención `LPRL art. 35.4`.

Delegados de personal

Más de 10 y menos de 50: **hasta 30 → 1 · 31 a 49 → 3**. Entre 6 y 10, uno si lo deciden por mayoría.

Comité de empresa

Desde **50** trabajadores: 50-100 → **5** · 101-250 → **9** · 251-500 → **13** · 501-750 → **17** · 751-1.000 → **21** · luego 2 por cada mil, **máximo 75**.

Comité conjunto: centros de la misma provincia (o municipios limítrofes) que por separado no llegan a 50 pero juntos sí. En la Administración: delegados de personal (6 a 49) y juntas de personal, con la misma escala que el comité.

Delegados sindicales `LOLS art. 10`

En empresas de **más de 250** trabajadores. Con el **10 %** de los votos: 250-750 → 1 · 751-2.000 → 2 · 2.001-5.000 → 3 · más de 5.000 → 4. Sin el 10 %: **un solo delegado**.

Funciones de los representantes

pág. 12–13

Comité y delegados de personal

- Conocer **cada trimestre** absentismo, accidentes, enfermedades y siniestralidad `ET 64`.
- **Vigilar y controlar** la seguridad e higiene.
- Acordar la **paralización** por riesgo grave e inminente.
- Ser informados de los trabajadores de **ETT**.
- **Designar a los delegados de prevención** `LPRL 35.2`.
- Sin delegados de prevención: acompañar a la **ITSS** y conocer sus órdenes de paralización.

Delegados sindicales `LOLS 10.3`

- La **misma información** que el comité.
- Asistir a las reuniones **con voz pero sin voto**.
- Ser **oídos** antes de medidas colectivas.

Juntas de personal

Vigilar y controlar la seguridad e higiene y ejercer acciones legales.

Paralización de la actividad

pág. 13

Ante un riesgo grave e inminente, el trabajador puede parar **aunque no tenga instrucciones** y bajo su propio criterio `LPRL art. 21`.

Individual

Interrumpir la actividad y abandonar el puesto, y **no volver** mientras siga el riesgo.

Colectiva

La acuerdan los **representantes legales** si el empresario no adopta las medidas. Si no pueden reunirse con urgencia, los **delegados de prevención**, por **mayoría simple**.

24 horas

El acuerdo se comunica de inmediato a la empresa y a la **autoridad laboral**, que en **24 horas** lo **anula o ratifica**. Nadie sufre perjuicio, salvo **mala fe o negligencia grave**.

Resumen de la Unidad Didáctica 3 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.